



PUTUSAN

Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULITA HASBY NASUTION alias KUTLOM bin HOBBY NASUTION;**

Tempat Lahir : Ampung Siala;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/12 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Simpang Gambir Desa Simpang Gambir,
Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten
Mandailing Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 17 Ayat

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULITA HASBY NASUTION alias KUTLOM bin HOBBY NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULITA HASBY NASUTION alias KUTLOM bin HOBBY NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Type Zaxis 210 warna *orange*, Nomor Rangka YA400086191220158112 Nomor Mesin HCMDCDF2A00065157;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULITA HASBY NASUTION alias KUTLOM bin HOBBY NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULITA HASBY NASUTION alias KUTLOM bin HOBBY NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi Type Zaxis 210 warna orange, Nomor Rangka YA400086191220158112 Nomor Mesin HCMDCDF2A00065157;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Abdul Muis Sipayung melalui Terdakwa;
6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1638/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mdl, tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengubah status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit excavator merek Hitachi type Zaxis warna orange Nomor rangka YA400086191220158112 Nomor Mesin HCMDCDF2A00065157, disita untuk Negara;
- 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid/2024/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi dan mohon barang bukti berupa ekskavator dikembalikan kepada yang berhak, alasan kasasi Terdakwa tersebut bukanlah alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, UPT KPH Wilayah IX Panyabungan yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan tanpa izin di Desa Sale Baru melakukan patroli pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan dan menemukan galian tanah yang membentuk kolam yang digali dengan alat berat kemudian petugas menyusuri jalan yang bekas dilalui alat berat dan berjarak kurang lebih 9 km (sembilan kilometer) dari lokasi tambang petugas kehutanan melihat spanduk larangan pertambangan ilegal dan menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi warna *orange* di kebun sawit Desa Sale Baru;
- Bahwa lokasi ditemukannya 1 (satu) unit Excavator dioverlay-kan dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara *juncto* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara *juncto* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6609/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2020, sehingga

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025



diketahui bahwa titik-titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan wilayah administratif di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa galian tanah membentuk kolam yang ditemukan oleh petugas kehutanan pada waktu melakukan patrol adalah merupakan galian pertambangan emas yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penggalian tanah di Sungai Lolo yang kemudian tanah hasil galian didulang oleh para pekerja Terdakwa dengan hasil berupa emas (pertambangan emas) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dan berdasarkan fakta tempat/lokasi Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin yaitu di Sungai Lolo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan wilayah administratif di Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk usaha pertambangan dan Terdakwa sadar dan mengetahui atas perbuatan serta akibat dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi Type Zaxis 210 warna *orange*, Nomor Rangka YA400086191220158112 Nomor Mesin HCMDCDF2A00065157 yang disewa Terdakwa dan belum digunakan sebagai alat menambang serta tidak ada keterlibatan pemilik ekskavator dalam kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa, maka adil untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1638/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 5 September 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 18 Juli 2024 harus diperbaiki mengenai status barang bukti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 78 Ayat (2) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA JULITA HASBY NASUTION alias KUTLOM bin HOBBY NASUTION** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1638/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 5 September 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 18 Juli 2024 tersebut mengenai status barang bukti yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi tipe Zaxis warna orange Nomor Rangka YA400086191220158112, Nomor Mesin HCMDCDF2A00065157

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Abdul Muis Sipayung melalui Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Maret 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1205 K/Pid.Sus-LH/2025